

1503599-48.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318894/2021 -

DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 21558553 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 685/21/802 -

DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 2318894 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503599-48.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503599-48.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318894/2021 -

DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 21558553 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 685/21/802 -

DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 2318894 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ROGER SAMPAIO MORITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de RAFAEL ROGER SAMPAIO MORITO por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta que em 23 de novembro de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Lúcia Borba, 217, Jardim Herminio Demarchi, na cidade de Iracemápolis, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico, 28 flaconetes contendo COCAÍNA, total de 7,19 g, 01 porção de COCAÍNA, pesando 29,52 g, e 01 porção de COCAÍNA, na forma de crack, pesando 688,75 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/03.

Termos de Depoimento em fls. 05/06, 07/08, 09 e 10.

Termo de Interrogatório em fl. 11.

Boletim de Ocorrência de fls. 13/17.

Auto de Exibição e Apreensão às fls. 25/27.

Laudo de Constatação Positivo de fls. 38/41.

Folha de Antecedentes e Certidões em fls. 68/71 e 72/77.

Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo Positivo em fls. 133/135.

O réu foi citado à fl. 158 e apresentou Defesa Prévia às fls. 154/155.

A denúncia foi recebida às fls. 159/160.

Em Juízo foi ouvida a testemunha comum e interrogado o réu (fl. 173 e mídia).

O Ministério Público em alegações finais orais pugnou pela condenação. Destacou que foram devidamente comprovadas a autoria e materialidade. Quanto a dosimetria anotou que o acusado é reincidente, mas, por outro lado, também presente a atenuante da confissão espontânea. Por fim, recomendou regime fechado e sendo impossível a substituição por pena restritiva de direito.

A Defensoria Pública, por sua vez, em alegações finais orais, ante a confissão do acusado deixou de fazer o pedido de absolvição e fez apontamentos sobre a dosimetria. Pugnou pela compensação da confissão com a reincidência.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

Não há óbice frente à autoria e materialidade do réu, de acordo com o conjunto probatório produzido ao longo dos autos.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelos Termos de Depoimento (fls. 05/06, 07/08, 09 e 10), Termo de Interrogatório (fl. 11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/17), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/27), Laudo de Constatação Positivo (fls. 38/41), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo Positivo (fls. 133/135), e pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

O policial civil Douglas Guimarães Pina Bastos relatou em juízo como se deu a investigação e como se deu a diligência que resultou na prisão do acusado e ainda detalhou como a droga foi localizada na residência do acusado. O policial civil relatou que a investigação teve início com a prisão de Edvan Carlos Ferro. Com análise das informações do celular de Edvan conseguiram descobrir que quem fornecia a droga para ele era um tal de "gordão". Posteriormente, conseguiram identificar "gordão" como sendo RAFAEL ROGER SAMPAIO MORITO e contra ele havia inclusive um mandado de prisão em aberto. Efetuaram diligências e inclusive a monitoraram o seu veículo. O Delegado de Polícia representou pelo mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão localizaram a droga descrita na denúncia.

Por sua vez, o acusado interrogado em juízo confessou os fatos em apuração relatando que guardava a droga para terceira pessoa.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi preso em flagrante e em sua posse encontraram entorpecentes e elevada quantidade de dinheiro.

Além do mais, em investigações pretéritas, apurou-se e comprovou-se o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, que já estava sendo procurado pela Justiça, além da prisão de provável parceiro de crime (Termos de Depoimento - fls. 05/06, 07/08 e 09).

Não se alega, nesse ponto, que depoimentos de policiais não têm o necessário valor probante, já que tal meio de prova tem sido amplamente consagrado por nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.

155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS

CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA

INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE

ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 991046/SP. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. D.j. 03/08/2017).

Ainda, o réu confessou a prática do crime tanto em solo policial (fl. 11) como em Juízo (fl. 173 e mídia), confissão que foi corroborada pelas demais provas produzidas.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena.

De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, comprova-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância ilegal apreendida, e ao fato do acusado ser portador de maus antecedentes (FA fls. 68/71 e 72/77). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (FA fls. 68/71 e 72/77), que será compensada pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), mantendo-se a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Destaco o afastamento a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devido à reincidência do réu (FA fls. 68/71 e 72/77). Fixo a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, I, II e III, do CP, tendo em vista o quantum da pena e a reincidência do réu (FA fls. 68/71 e 72/77). Outrossim, os mesmos fatos impedem a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, I e II, do CP.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade ante o quantum da pena e a reincidência (FA fls. 68/71 e 72/77), de acordo com o art. 33, § 2º e 3º, do CP.

O acusado não poderá apelar em liberdade. No caso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. No mais, a quantidade de droga apreendida indica dedicação ao crime. Portanto, considero presente a periculosidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move em face de RAFAEL ROGER SAMPAIO MORITO por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pena fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão em regime FECHADO, e ao pagamento de 583 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme fundamentação supra.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

P.I.C.

Limeira, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA